

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos

Vamos dar continuidade na nossa jornada do curso sobre a nova Lei de licitações e contratos, a Lei 14.133. Nesta aula, vamos adentrar em um novo capítulo: as **irregularidades** que podem surgir durante o processo de licitação e a execução do contrato administrativo, e quais são as consequências dessas irregularidades.

Vamos nos concentrar nas **impugnações, pedidos de esclarecimento e recursos administrativos**.

1) Impugnação Administrativa do Edital

Vamos agora abordar o tema da impugnação administrativa do edital. O edital de uma licitação pode ser objeto de **impugnação**, que significa **contestação por parte dos interessados**.

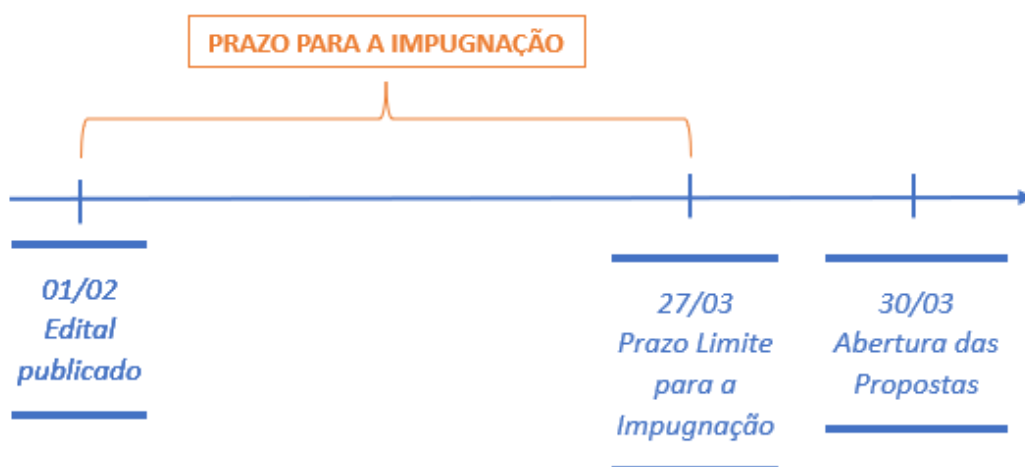
Conforme estipulado no artigo 164 da lei em questão, qualquer cidadão, independentemente de ser licitante ou não, tem o direito de impugnar o edital de licitação. **Não é requisito** estar participando do processo licitatório para exercer esse direito, **qualquer pessoa tem competência e legitimidade para solicitar a impugnação do edital**.

Um ponto crucial a ser compreendido diz respeito ao prazo para a impugnação do edital, que é **de até três dias úteis antes da data de abertura do certame para realizar a impugnação**.

Para ilustrar, consideremos o seguinte exemplo: suponhamos que um edital seja publicado no dia 1º de determinado mês, e a data para abertura das propostas seja estipulada para o dia 30 do mês subsequente, como, por exemplo, 1º de fevereiro e 30 de março, respectivamente.

A partir do dia 1º de fevereiro, qualquer cidadão tem o direito de impugnar o edital e o prazo para essa impugnação é de até três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Se a data de abertura das propostas for uma sexta-feira, por exemplo, contamos três dias úteis antes desse dia, o que nos leva a uma terça-feira como prazo final para a impugnação, no caso, o dia 27 do mesmo mês.



Em resumo, desde a publicação do edital até o terceiro dia útil antes da data de abertura do certame é o período concedido para qualquer cidadão impugnar o edital de licitação.



Fique ligado!

É importante notar uma distinção em relação à antiga Lei 8.666, na qual existiam dois prazos diferentes, dependendo se a impugnação era realizada por um cidadão comum ou pelo licitante.

No entanto, **na atual legislação, esse aspecto foi unificado. Qualquer pessoa, independentemente de ser licitante ou não**, tem um **prazo de até três dias úteis antes da data de abertura do certame para realizar a impugnação**.

Essas alterações costumam ser muito cobradas em provas de concurso!

Confira o Art. 164 da Lei 14.133/21:

Art. 164. **Qualquer pessoa** é parte **legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade** na aplicação desta Lei ou para **solicitar esclarecimento** sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até **3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame**.

Outro aspecto importante a ser considerado é o **prazo para a resposta por parte da administração pública** após a solicitação de impugnação do edital.

De acordo com a legislação, esse prazo é o mesmo que o concedido para a impugnação, ou seja, **três dias úteis**. No entanto, a logística é distinta: enquanto o cidadão tem até o terceiro dia útil anterior à data de abertura do certame para realizar a impugnação, a autoridade responsável pelo julgamento tem até três dias úteis após a apresentação da impugnação para decidir.

É relevante observar que, embora a administração tenha três dias úteis para responder, esse prazo é **limitado ao último dia útil anterior à abertura do certame**.

Por exemplo, nesse caso que trouxemos anteriormente, se um cidadão apresentar a impugnação no dia 20 de fevereiro (supondo ser uma terça-feira), a administração terá até o dia 23 do mesmo mês para responder, considerando que são três dias úteis.

No entanto, se a impugnação for apresentada no último dia do prazo, como dia 27 de março (supondo ser uma terça-feira), a administração só terá até o dia 29 de março para responder, pois o prazo é limitado também ao último dia útil anterior à data de abertura do certame, que no exemplo dado é dia 30 de março.

Ou seja, o prazo seria até dia 30 de março para a administração responder, PORÉM, como dia 30 já é a data de abertura ela DEVE responder até o último dia útil anterior, que nesse caso, seria dia 29 de março.

Dessa forma, o prazo que deve ser observado é aquele que ocorrer antes, seja o de três dias úteis ou o de um dia útil anterior à data da abertura do certame.

Confira o parágrafo único do Art. 164 da Lei 14.133/21:

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será **divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame**.

No que concerne à impugnação administrativa do edital, vimos que qualquer cidadão tem o direito de impugnar o edital de licitação. No entanto, surge a questão: a administração pública pode alterar o edital de licitação por sua própria iniciativa, sem ser provocada por terceiros?

A resposta é afirmativa. Em outras palavras, **a administração pode realizar mudanças no edital sem que haja uma solicitação de impugnação por parte de um particular.**

Com base no **princípio da autotutela**, a administração pública possui a prerrogativa de revisar seus próprios atos, podendo anulá-los ou revogá-los.

A autotutela confere à administração o poder de anular um ato administrativo em caso de vício de legalidade, ou revogá-lo quando houver inconveniência ou falta de oportunidade. Portanto, a administração pode, **de forma justificada**, alterar o edital de licitação por sua própria iniciativa, sem que haja uma impugnação por parte dos interessados.



Tome nota!

Um edital de licitação pode ser modificado tanto por meio de **impugnação por parte de um cidadão** quanto por **alteração de ofício realizada pela administração pública**, desde que **devidamente justificada**.

Ao ser alterado, seja por meio de impugnação ou por iniciativa da administração pública, surge a questão sobre a necessidade de republicação do edital. A resposta é afirmativa. A administração **deve proceder com a republicação do edital ou pelo menos da alteração realizada**.

Suponhamos que haja uma modificação significativa, como a alteração dos requisitos de habilitação. Nesse caso, os licitantes precisam estar cientes da mudança para ajustar suas propostas. Portanto, a republicação é essencial para manter a transparência e permitir que os participantes do certame estejam devidamente informados.

A republicação pode ocorrer de duas formas: através de uma **errata**, que consiste na **publicação apenas do conteúdo alterado**, ou mediante a **publicação de um novo edital retificado**, que **inclui todas as alterações realizadas**.

Portanto, a administração tem a opção de republicar apenas a alteração específica ou de emitir um novo edital contendo todas as modificações, garantindo assim a transparência e a clareza do processo licitatório.

É crucial ressaltar um aspecto de extrema importância: **a republicação do edital deve ocorrer nos mesmos meios de divulgação utilizados na publicação original**.

Conforme discutido em aulas anteriores, o edital deve ser divulgado, **de forma obrigatória, no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), no Diário Oficial e em um Jornal de Grande Circulação**.

Enquanto no PNCP o edital é publicado na íntegra, no Diário Oficial e no Jornal de Grande Circulação, apenas o extrato do edital é veiculado.

Além disso, existe uma modalidade de divulgação facultativa do edital, que ocorre no sítio eletrônico oficial do órgão. Porém, é necessário prestar atenção a um ponto crucial: **se o edital foi originalmente divulgado facultativamente no sítio eletrônico oficial, então na republicação do edital retificado ou da errata, é obrigatória a sua publicação também nesse meio**.

Em resumo, a regra estabelecida pela lei é clara: o edital retificado ou a errata devem ser divulgados nos mesmos meios em que foi publicado o edital original. Se o edital original foi disponibilizado no sítio eletrônico oficial de forma facultativa, então a republicação deve obrigatoriamente incluir esse meio de divulgação.

Outro ponto de extrema importância diz respeito à **alteração da data limite para entrega das propostas, respeitando o intervalo mínimo estabelecido**.

Suponhamos que a administração tenha estipulado inicialmente um prazo limite para entrega das propostas de 60 dias úteis, conforme determinado pela legislação. No entanto, se ocorrer uma alteração no edital de licitação, seja por iniciativa própria ou provocada por terceiros, a lei estipula que a administração deve **reabrir o prazo inicialmente concedido**.

Portanto, se após a alteração restarem, por exemplo, 40 dias úteis até a data limite original, a administração deve prorrogar essa data limite em mais 20 dias úteis. Essa prorrogação é necessária para garantir que os licitantes disponham do mesmo prazo inicialmente concedido para preparar suas propostas.

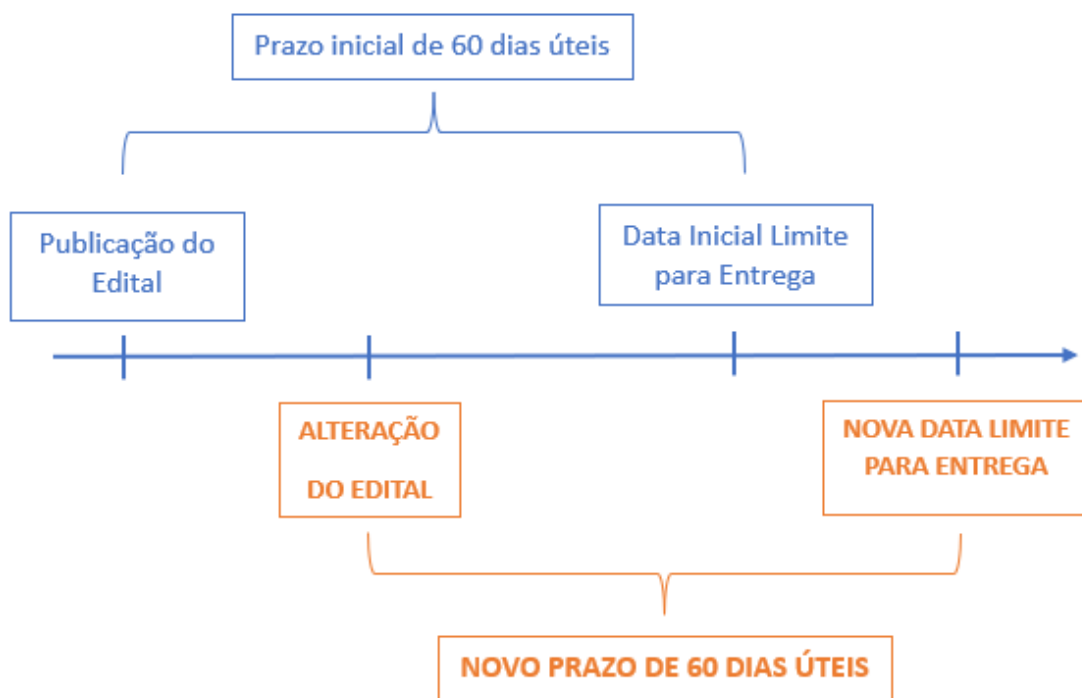
Em outras palavras, a administração deve assegurar que os licitantes tenham o tempo adequado para se ajustarem às alterações promovidas no edital.

Caso não fosse respeitado o intervalo mínimo na alteração da data limite para entrega das propostas, haveria espaço para favorecimentos injustos a empresas específicas, como conhecidos, amigos ou parceiros comerciais. Para ilustrar essa situação, considere um exemplo prático: suponhamos que o prazo inicialmente estipulado para entrega das propostas seja de 60 dias úteis.

Agora, imagine que, quando faltarem apenas 5 dias para o término desse prazo, a administração decida realizar uma alteração no edital. Nesse cenário, ela poderia informar previamente uma empresa específica, talvez uma conhecida, um amigo ou até mesmo uma empresa na qual tenha interesses pessoais. Essa comunicação antecipada permitiria que essa empresa se preparasse adequadamente para a alteração iminente no edital.

Assim, a administração poderia aguardar até os últimos dias do prazo para efetuar a alteração, deixando os demais licitantes sem tempo hábil para ajustar suas propostas às novas condições estabelecidas. Consequentemente, apenas a empresa previamente informada seria beneficiada, em detrimento da igualdade de oportunidades entre os concorrentes.

Essa prática, se permitida, poderia comprometer seriamente a lisura e a transparência do processo licitatório, além de gerar desconfiança quanto à imparcialidade da administração pública. Portanto, é fundamental que o intervalo mínimo seja respeitado em qualquer alteração no edital, garantindo assim a igualdade de tratamento entre todos os participantes e a integridade do processo licitatório.

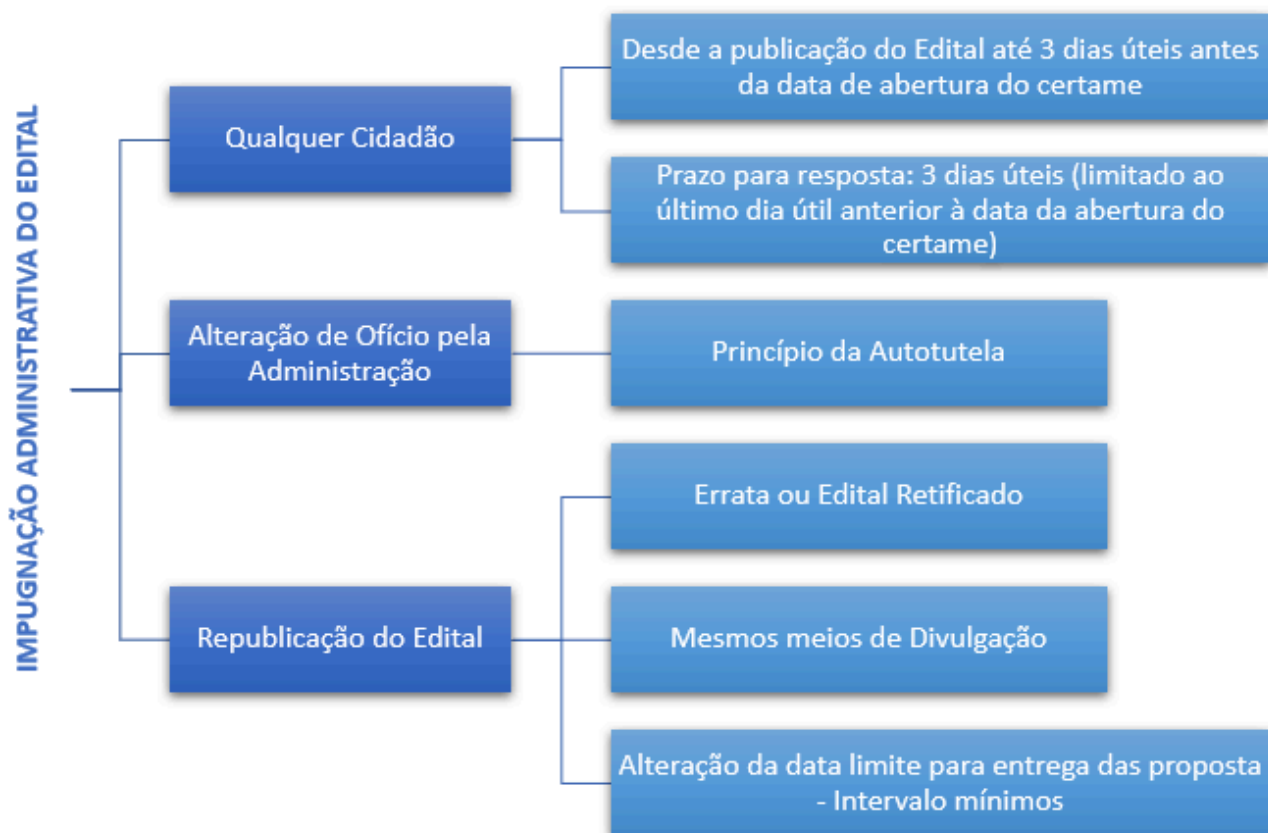


Essa é a regra, porém, há uma **exceção**: **se a alteração no edital não afetar a forma como as propostas serão apresentadas, não será necessária a reabertura do prazo.**

Vamos esclarecer com um exemplo prático para melhor compreensão. Suponhamos que a alteração no edital modifique o requisito de habilitação dos licitantes. Nesse caso, a modificação influencia diretamente a maneira como as propostas serão elaboradas e, portanto, requer a prorrogação do prazo, respeitando o intervalo inicialmente concedido.

Por outro lado, consideremos uma situação em que a única alteração realizada no edital seja relacionada ao local de apresentação das propostas. Antes, as propostas deveriam ser encaminhadas para um determinado endereço online (por exemplo, o link do PNCPX), e agora, o edital foi ajustado para que as propostas sejam enviadas para outro endereço (por exemplo, o link do PNCPY).

Nesse contexto, a mudança se restringe ao aspecto meramente formal da apresentação das propostas, não interferindo nos requisitos ou nas habilidades necessárias para os licitantes elaborarem suas propostas. Portanto, essa alteração não demanda a extensão do prazo originalmente concedido.



2) Fase Recursal

Vamos abordar as **irregularidades e a questão dos recursos no contexto das licitações**. Antes de adentrarmos nesse tópico, gostaria de revisar as fases do processo licitatório. Embora já tenhamos discutido diversos desses temas anteriormente, é importante destacar a fase recursal.

O recurso previsto no artigo 165 da Lei de Licitações é **abrangente**, aplicando-se a diversas situações. De fato, essa disposição legal contempla recursos em casos como julgamento das propostas, questões de habilitação e aplicação de sanções, entre outros.



Fique ligado!

É relevante ressaltar que, conforme a nova Lei de Licitações, **não há** uma fase de recurso específica para cada etapa do procedimento.

A antiga Lei 8.666/93 trazia o contrário, estabelecia etapas de recurso para a habilitação e o julgamento de propostas separadamente. Mas a atual legislação não prevê essa distinção.

Portanto, a **fase recursal única ocorre após a etapa de habilitação**. Se houver necessidade de contestar qualquer aspecto relacionado ao julgamento ou à habilitação, isso ocorrerá nessa fase.

É fundamental compreendermos que a fase recursal é única. Conforme mencionado anteriormente, não há múltiplas fases de recurso para cada etapa do processo licitatório.

Assim que concluída a etapa de habilitação e os licitantes são intimados ou a ata de habilitação ou inabilitação é lavrada, imediatamente os licitantes devem interpor o recurso, sob pena de preclusão. O **prazo** para isso é de **três dias úteis, contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata**.

Confira o inciso I e o § 1º do Art. 165 da Lei 14.133/21:

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - **recurso**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

- a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
- b) julgamento das propostas;
- c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
- d) anulação ou revogação da licitação;
- e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:

I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

II - a apreciação dar-se-á em fase única.

É importante destacar que essa é a regra geral, aplicável quando a habilitação ocorre após o julgamento das propostas, como é o procedimento comum na nova Lei de Licitações.

No entanto, há uma **exceção** a considerar. Se houver uma **inversão das fases** e a habilitação for realizada antes do julgamento, o prazo para apresentação do recurso será **contado a partir da lavratura da ata de julgamento**.

Essa inversão só ocorre mediante justificativa da autoridade competente. Portanto, quando essa exceção se aplica, o prazo de três dias úteis para recurso começa a partir da abertura do ato de julgamento. Se o prazo não for respeitado, ocorrerá a preclusão, ou seja, o licitante não poderá mais interpor recurso.

No que concerne ao **efeito do recurso**, é importante salientar que o mesmo **é suspensivo**. Esse caráter suspensivo significa que, a partir do momento em que um recurso administrativo é interposto, o processo licitatório é temporariamente interrompido, retomando seu curso somente após a decisão da autoridade julgadora sobre o recurso.

Confira o Art. 168 da Lei 14.133/21:

Art. 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão **efeito suspensivo** do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.

Portanto, enquanto o recurso estiver pendente de análise, o processo licitatório permanece suspenso, aguardando a resolução da questão.



Fique ligado!

É válido observar que, embora a **Lei Geral do Processo Administrativo** (Lei 9.784) estabeleça que o **efeito do recurso, em regra, é devolutivo**, a licitação é regida por legislação específica, a **Lei de Licitações**, a qual determina que o **efeito do recurso seja suspensivo**.

Essa distinção ressalta a **natureza especial do processo licitatório**, que **possui suas próprias normas e procedimentos**, devendo ser conduzido de acordo com as disposições específicas da legislação aplicável.

A **autoridade julgadora**, responsável por analisar e decidir sobre o recurso interposto, é, **em regra, o agente de contratação que proferiu a decisão inicial**.

O agente de contratação é o responsável por conduzir o processo licitatório e por emitir julgamentos relacionados à habilitação ou inabilitação dos licitantes. Dessa forma, é ele quem recebe o recurso administrativo.

Entretanto, é importante ressaltar que **a autoridade que recebe o recurso não é necessariamente a mesma que o julgará**. Embora o agente de contratação seja o destinatário inicial do recurso, cabe a outra autoridade competente a análise e o julgamento do recurso administrativo.

Essa distinção é relevante para garantir a imparcialidade e a objetividade na apreciação dos recursos durante o processo licitatório.

Vamos exemplificar: No cenário em que o agente de contratação, representado por José, decide inicialmente pela inabilitação da empresa Alfa, é importante compreender o desdobramento dos recursos. Quando chega o momento da fase recursal, a empresa Alfa interpõe o recurso perante o agente de contratação, José.

Embora José receba o recurso, cabe destacar que sua função não é julgá-lo, mas sim analisar a possibilidade de **reconsideração da decisão**.

A lei estabelece que José tem um prazo de **três dias úteis**, para reconsiderar sua decisão.

Confira o inciso II do Art. 165 da Lei 14.133/21:

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

II - **pedido de reconsideração**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, contado da **data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico**.

Se ele optar por reconsiderar, encerra-se ali o recurso, uma vez que a autoridade atendeu ao pleito da empresa Alfa. No entanto, caso José não altere sua decisão dentro do prazo estipulado, ele encaminhará o recurso à autoridade superior, Maria, para julgamento.

O prazo para Maria julgar o recurso é estendido para até dez dias úteis, em virtude da natureza do processo de julgamento. Esse esquema simplifica o entendimento do processo de apresentação e julgamento de recursos durante o procedimento licitatório, garantindo transparência e imparcialidade na tomada de decisões.

Confira o § 2º do Art. 165 da Lei 14.133/21:

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será **dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida**, que, **se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior**, a qual deverá proferir sua decisão no **prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos**.



A reconsideração, como discutido, **ocorre de forma automática, dentro do pedido de recurso**. Ou seja, não há solicitação de reconsideração. O que existe é o pedido de recurso. José, como agente de contratação, é responsável por avaliar se reconsidera ou não sua decisão, sem que haja a necessidade de solicitação por parte da empresa Alfa, porque o recurso implica nessa reconsideração.

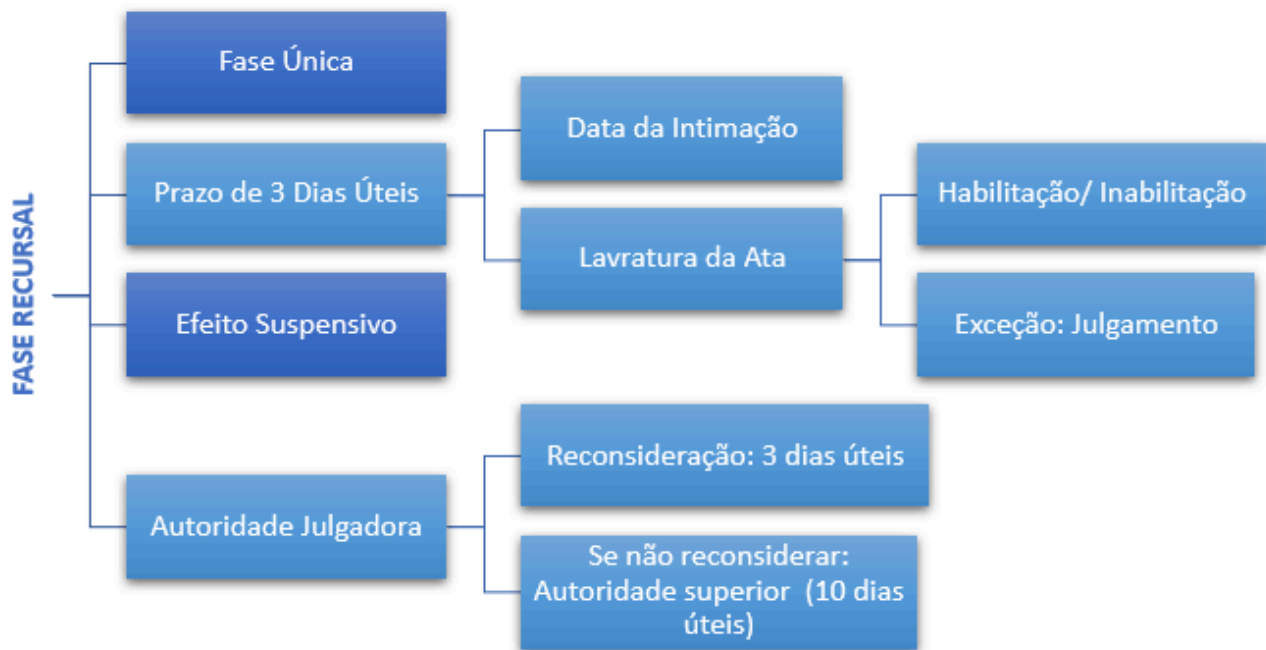
O recurso **não pode** ser encaminhado diretamente para a autoridade superior, sendo **obrigatório** que seja dirigido a José. É ele quem realiza a análise inicial para decidir sobre a reconsideração, sem que haja uma solicitação explícita por parte da empresa Alfa.

Porém, em certas circunstâncias, **quando não há possibilidade de recurso, a solicitação de reconsideração pode ser feita**. Nessas situações em que não cabem recursos, não existe a opção de encaminhar o caso para julgamento pela autoridade superior.

Quando não há possibilidade de recurso, a empresa Alfa tem como **única alternativa** solicitar que o agente de contratação, José, reconsidere sua decisão.

Nesses casos, não ocorre o pedido de recurso, mas sim o pedido de reconsideração, que deve ser feito no mesmo prazo estabelecido para o recurso, ou seja, até três dias úteis após a intimação da decisão.

O agente de contratação, por sua vez, tem o mesmo prazo para decidir sobre a reconsideração. É importante compreender que a solicitação de reconsideração é acionada somente em situações em que não há possibilidade de recurso disponível.



3) Recurso de Sanções

Nesta sessão, abordaremos os recursos **relacionados às sanções** previstas nos artigos 166 e 167 da Lei de Licitações. A administração pública pode impor sanções aos licitantes ou contratados por infrações cometidas durante o processo. Esses licitantes ou contratados têm o direito de contestar tais sanções por meio de recursos.

Eu tenho duas possibilidades aqui. Inicialmente, na aula que discutimos as sanções, identificamos quatro: advertência, multa, impedimento de licitar ou contratar, e declaração de inidoneidade. Para as três primeiras sanções, **advertência, multa e impedimento de licitar ou contratar, há a possibilidade de recurso**.

Esse recurso, assim como os demais, possui **efeito suspensivo**. No entanto, há uma mudança significativa nos prazos em relação aos que discutimos anteriormente.

Agora, o prazo para **interposição do recurso é de 15 dias úteis**. O processo permanece similar: o recurso é dirigido à autoridade que proferiu a decisão, e há a possibilidade de reconsideração dentro de 5 dias úteis.

No caso de não reconsideração, o recurso é encaminhado para a autoridade superior, que terá um prazo maior para julgá-lo, de 20 dias úteis.

Confira o Art. 166 da Lei 14.133/21:

Art. 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 156 desta Lei **caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação**.

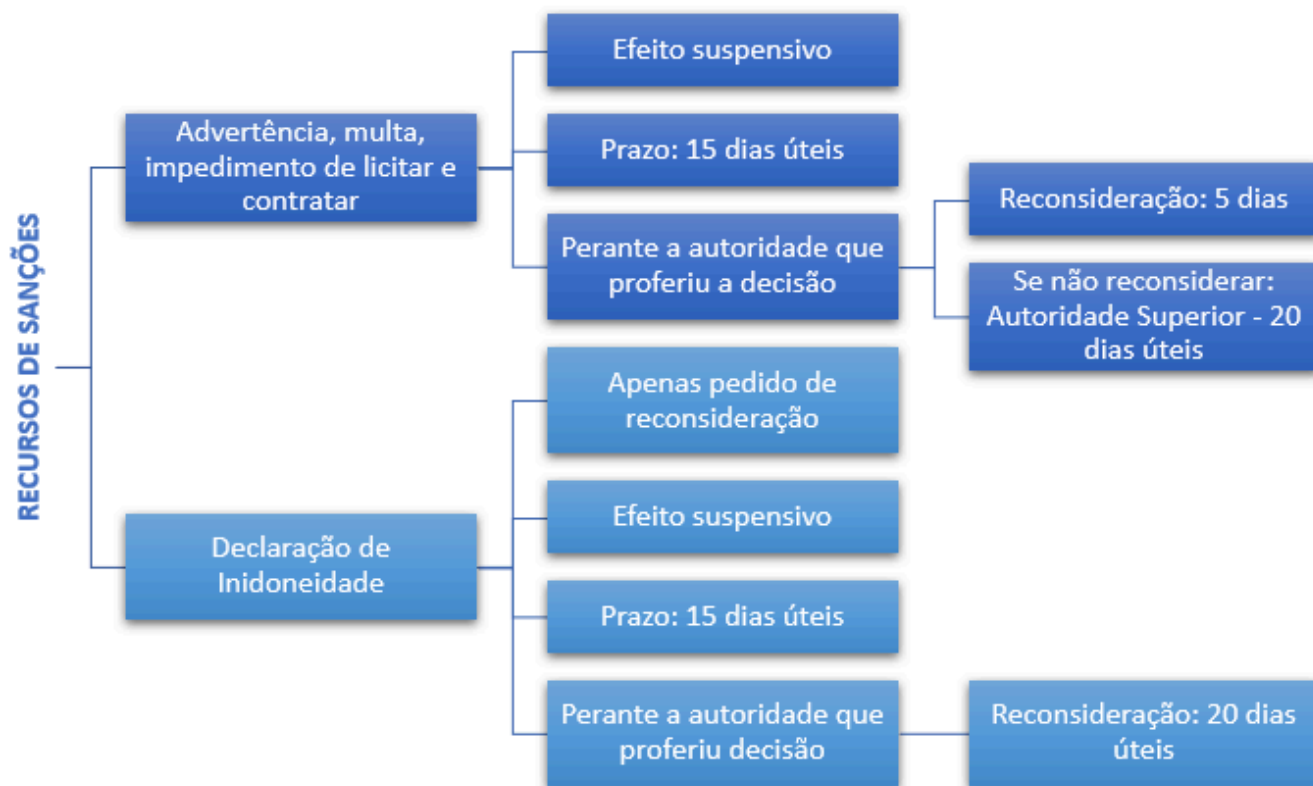
Parágrafo único. O recurso de que trata o caput deste artigo será **dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão** recorrida, que, **se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior**, a qual deverá proferir sua decisão no **prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos**.

Há uma última sanção, a mais severa: a **declaração de inidoneidade**. Nesse caso, **não cabe recurso**, a **única opção é solicitar reconsideração**.

A lógica por trás disso é que a declaração de inidoneidade é uma sanção aplicada por uma autoridade do mais alto escalão do Estado, como ministros de Estado, secretários de Estado ou de Município. Portanto, não seria viável a autoridade superior para julgamento.

A lei estabelece essa lógica para evitar recursos inadequados e excepcionais. Assim, apenas o pedido de reconsideração perante a mesma autoridade que proferiu a decisão é admitido.

Portanto, se a autoridade que aplicou a sanção de inidoneidade for, por exemplo, um ministro de Estado, a empresa Alfa poderá solicitar reconsideração dentro do prazo estabelecido. A mesma lógica se aplica: efeito suspensivo, recurso interposto perante a autoridade que proferiu a decisão e os **prazos de 15 dias para interpor o recurso e 20 dias para a autoridade reconsiderar ou não**.



Confira o Art. 166 da Lei 14.133/21:

Art. 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 desta Lei **caberá apenas pedido de reconsideração**, que deverá ser apresentado no **prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento**.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960